

「납품대금 연동에 관한 지침」 [예규] 조문별 제정이유서

1. 제정 이유

제값 받는 거래환경 조성 및 납품대금 연동제의 안정적 정착을 위해 현장에서 활용할 수 있는 ‘납품대금 연동에 관한 지침’ 제정 필요

2. 주요내용

- (목적) 법 제21조 및 시행령 제14조에서 규정한 납품대금 연동을 준수하는데 필요한 사항을 정하여 공정한 수탁·위탁거래질서 확립(Ⅰ)
- (납품대금 연동의 의미) ‘납품대금 연동’ 및 ‘납품대금 연동제’ 정의 규정(Ⅱ)
 - * 주요 원재료 가격이 10% 이내의 범위에서 협의한 비율 이상 변동 시 변동분에 연동하여 납품대금 조정 지급
- (연동제 적용 대상 거래) 원재료·주요 원재료 각각 범위 및 판단기준, 연동제 적용 예외 사유(원칙, 예외 사유, 예시) 등(Ⅲ)
 - * 예외 사유 : 위탁기업이 소기업, 수탁·위탁거래의 기간 90일 이내, 납품대금이 1억 원 이하, 미연동 합의
- (납품대금 연동 약정서 발급 의무) 원칙, 성실한 협의 의무, 약정서 법정 기재사항*, 특수한 형태의 계약(경쟁입찰, 변경계약, 개별계약, 컨소시엄) 시 유의사항 및 법 위반 사례 등(Ⅳ)
 - * 물품등의 명칭, 주요 원재료, 조정요건, 원재료 가격의 기준지표, 납품대금 연동의 산식, 기준시점 및 비교시점, 조정일 및 조정주기, 조정대금 반영일 등
- (탈법행위의 금지) 위탁기업이 연동 약정체결을 회피하는 행위, 미연동 합의 강요, 예외 사유의 조건으로 계약, 탈법행위 예시 등(Ⅴ)

- (연동 약정 이행 의무) 조정된 납품대금의 지급 의무*, 부당한 위탁취소의 금지, 서류(연동·미연동약정서) 비치 등(VI)

* 납품대금 조정절차, 수탁기업의 책임으로 지연 시 미조정 가능, 조정된 납품대금의 미지급 행위에 해당(미해당)되는 예시 등

- (납품대금 미연동 약정서) 미연동 약정서 작성 방법, 미연동 약정서 작성의무 없는 경우(연동대상 거래가 아닌 경우, 예외 사유인 경우), 미연동 약정체결 후 수탁기업이 약정체결 요청 가능(VII)

- (현행 법령상 준수사항과의 관계) 납품대금을 깎는 행위 금지, 현저히 낮은 가격으로 납품대금을 정하는 행위 금지, 발주자 증액에 따른 납품대금 증액 의무, 원가 자료 등 경영상의 정보를 요구하는 행위 금지, 공급원가 변동에 따른 납품대금의 조정(VIII)